

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 25/2025/HNGĐ-ST

Ngày: 29 – 9 – 2025

V/v ly hôn

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Hồng Biên.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hoàng Minh.

2. Ông Võ Hùng Em.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp.

Ngày 29 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 48/2025/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 7 năm 2025 về việc “Ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2025/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 tháng 8 năm 2025 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Bá T, sinh năm 1964.

Địa chỉ: Ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp.

- Bị đơn: Bà Trần Thị B, sinh năm 1964.

Địa chỉ: Ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Bá T có mặt tại phiên tòa; bà Trần Thị B vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đơn ông Nguyễn Bá T trình bày:

- Về hôn nhân: Ông Nguyễn Bá T và bà Trần Thị B kết hôn năm 1987, có đăng ký kết hôn tại UBND xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (nay là UBND xã T, tỉnh Đồng Tháp) theo Giấy chứng nhận kết hôn số 160, ngày 17/9/1987. Hôn nhân giữa ông T và bà B được xác lập trên cơ sở tự tìm hiểu, có tổ chức lễ cưới theo phong tục, tập quán.

Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc. Sau đó, phát sinh nhiều mâu thuẫn, do bất đồng quan điểm, không hòa hợp trong cuộc sống. Ông T và bà B sống ly thân từ năm 2021 đến nay, trong khoảng thời gian sống ly thân, vợ

chồng không có hàn gắn tình cảm với nhau. Ông T xác định, hiện nay giữa ông và bà B không còn tình cảm với nhau, không còn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Bá T yêu cầu ly hôn với bà Trần Thị B.

- *Về con chung*: Ông T và bà B có hai con chung tên Nguyễn Thị Tú T1, sinh ngày 18/8/1988 và Nguyễn Thị Yến T2, sinh ngày 27/01/1993. Hiện nay, con chung là Tú T1 và Yến T2 đã thành niên và có khả năng lao động, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

- *Về tài sản chung và nợ chung*: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bị đơn bà Trần Thị B không có Văn bản ghi ý kiến gửi cho Tòa án.

Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án gồm:

- Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính).
- Giấy khai sinh Nguyễn Thị Tú T1 và Nguyễn Thị Yến T2 (Bản sao).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết, xét thấy: Bị đơn bà Trần Thị B cư trú tại ấp B, xã B, tỉnh Đồng Tháp nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.2] Về quan hệ tranh chấp, xét thấy: Theo yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Bá T và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện quan hệ pháp luật đang tranh chấp là “*Ly hôn*” theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.3] Về sự có mặt của đương sự, xét thấy: Bà Trần Thị B được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà B theo quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung:

[2.1] *Về hôn nhân*: Ông Nguyễn Bá T yêu cầu ly hôn với bà Trần Thị B.

Xét thấy, ông T và bà B kết hôn năm 1987, có đăng ký kết hôn tại UBND xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (nay là UBND xã T, tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 17/9/1987, là hôn nhân hợp pháp, được pháp luật công nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, do bất đồng quan điểm, không hòa hợp trong cuộc sống. Ông T và bà B ly thân từ tháng 2021 đến nay, trong khoảng thời gian sống ly thân vợ chồng

không có hàn gắn tình cảm với nhau. Hơn nữa, ông T xác định giữa ông và bà B không còn tình cảm với nhau, không còn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Như vậy, có cơ sở xác định hôn nhân giữa ông T và bà B đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tổng đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho bà B. Tuy nhiên, bà B không có văn bản ghi ý kiến về hôn nhân gửi cho Tòa án. Cho nên, ông Nguyễn Bá T yêu cầu ly hôn với bà Trần Thị B là phù hợp theo quy định tại Điều 51, Điều 53 và Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 nên được chấp nhận.

[2.2] *Về con chung*: Ông T xác định hai con chung tên Nguyễn Thị Tú T1, sinh ngày 18/8/1988 và Nguyễn Thị Yến T2, sinh ngày 27/01/1993 đã thành niên và có khả năng lao động, không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[2.3] *Về tài sản chung và nợ chung*: Ông T xác định, không yêu cầu giải quyết; bà B không có văn bản yêu cầu giải quyết về tài sản chung và nợ chung gửi cho Tòa án nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[3] *Về án phí*: Ông Nguyễn Bá T được miễn án phí sơ thẩm về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Điều 51, Điều 53, Điều 56 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Bá T.

- *Về hôn nhân*: Ông Nguyễn Bá T được ly hôn với bà Trần Thị B.

- *Về án phí*: Ông Nguyễn Bá T được miễn án phí sơ thẩm về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật.

Trả cho ông Nguyễn Bá T số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí lệ phí Tòa án, số: 0007127 ngày 14/7/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Dương sự;
- VKSND khu vực 11 – Đồng Tháp;
- THADS tỉnh Đồng Tháp;
- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- UBND xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp (số 160 ngày 17/9/1987);
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Văn Hồng Biên